

USTAWA

z 17.03.2025 r.

O SAMORZĄDZIE PROWINCJI¹

ROZDZIAŁ 1

PRZEPISY OGÓLNE

Art. 1. 1. Niniejsza ustawa określa organizację i zadania prowincji jako subregionalnej jednostki samorządu terytorialnego.

2. Prowincja stanowi jednostkę rządzoną zarówno demokratycznie przez obywateli, jak i arystokratycznie.

3. Mieszkańcy prowincji tworzą z mocy prawa subregionalną wspólnotę samorządową.

4. Ilekroć w ustawie jest mowa o prowincji lub samorządzie prowincji należy przez to rozumieć subregionalną wspólnotę samorządową, odpowiednie terytorium oraz regionalną jednostkę samorządu terytorialnego.

Art. 1a. W ramach samorządu prowincji wprowadza się następujące kategorie jednostek subregionalnych:

- 1) prowincje ziemskie - obejmujące zrzeszone gminy wiejskie i mniejsze miasteczka, w których burgrabia reprezentuje arystokrację;
- 2) miasta koronne na prawach prowincji - obejmujące duże ośrodki miejskie o znaczeniu państwowym i strategicznym, wykonujące zadania gminy i prowincji;
- 3) miasta szlacheckie na prawach prowincji - obejmujące historyczne ośrodki miejskie powiązane z siedzibami rodów arystokratycznych, wykonujące zadania gminy i prowincji.

Art. 2. Do zakresu działań prowincji należy wykonywanie zadań publicznych o charakterze subregionalnym, niezastrzeżonym ustawami na rzecz władzy regionalnej lub koronnej.

Art. 3. 1. Zakres działania samorządu prowincji nie narusza samodzielności gminy.

2. Organy samorządu prowincji nie stanowią względem gminy organów nadzoru lub kontroli oraz nie są organami wyższego stopnia w postępowaniu administracyjnym.

¹ Tekst znowelizowany Kr. Dz. U. z 2026 r. poz. 35 oraz Kr. Dz. U. z 2025 r. poz. 13.

Art. 4. Samorząd prowincji:

- 1) wykonuje określone ustawami lub dekretemi zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność;
 - 2) dysponuje mieniem prowincjonalnym;
 - 3) prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na podstawie budżetu.
2. Prowincja ma osobowość prawną.
3. Samodzielność prowincji podlega ochronie sądowej.

Art. 5. Ustrój prowincji jako jednostki samorządu terytorialnego oraz jej nazwę określa statut prowincji uchwalony po uzgodnieniu z przewodniczącym regionu.

Art. 6. 1. Przewodniczący regionu tworzy, łączy, dzieli i znosi prowincje ziemskie oraz ustala ich granice oraz nazwy.

2. Przewodniczący regionu określa przynależność terytorialną gmin do prowincji ziemskiej.
3. Krul nadaje gminie miejskiej status miasta koronnego albo miasta szlacheckiego na prawach prowincji.
4. Nadanie gminie miejskiej statusu miasta koronnego albo miasta szlacheckiego na prawach prowincji wywołuje skutek przekształcenia tej gminy w miasto koronne lub miasto szlacheckie na prawach prowincji oraz wyodrębnienia terytorium tej gminy spod jurysdykcji prowincji, do której należała.
5. Do miast koronnych i miast szlacheckich na prawach prowincji stosuje się przepisy niniejszej ustawy oraz, w sprawach dotyczących zadań gminy w zakresie nieuregulowanym niniejszą ustawą, przepisy o samorządzie gminnym.

ROZDZIAŁ 2

ZAKRES DZIAŁANIA I ZADANIA PROWINCJI

Art. 7. 1. Samorząd prowincji wykonuje zadania o charakterze subregionalnym określone ustawami lub dekretemi, w szczególności w zakresie:

- 1) edukacji publicznej, w tym szkolnictwa wyższego;
- 2) promocji i ochrony zdrowia;
- 3) kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;
- 4) pomocy społecznej;
- 5) polityki prorodzinnej;
- 6) modernizacji terenów wiejskich;
- 7) zagospodarowania przestrzennego;
- 8) ochrony środowiska;
- 9) transportu zbiorowego i dróg publicznych;
- 10) geodezji i kartografii;
- 11) obronności;
- 12) bezpieczeństwa publicznego i ochrony ludności;

- 13) przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy;
- 14) administracji architektoniczno-budowlanej;
- 15) gospodarki wodnej;
- 16) rolnictwa, leśnictwa i rybactwa;
- 17) promocji prowincji.

2. Ustawa lub dekret mogą nałożyć na prowincję obowiązek wykonywania zadań z zakresu przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych.

Art. 8. 1. W celu wykonywania zadań prowincja tworzy prowincjonalne jednostki organizacyjne.

2. Prowincja może tworzyć spółki handlowe lub przystępować do spółek handlowych.

Art. 9. Wykonywanie zadań publicznych może być realizowane w drodze współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego.

ROZDZIAŁ 3 WŁADZE PROWINCJI

Art. 10. 1. Władzę w prowincji sprawują wspólnie arystokracja Korony oraz subregionalna wspólnota samorządowa, kierując się zasadą wierności dobru wspólnemu.

2. Arystokraci sprawują rządy wykonawcze w prowincji w granicach określonych ustawą i nadaniem lennym Krula, stojąc na straży porządku publicznego i rozwoju dóbr ziemskich.

3. Mieszkańcy prowincji realizują swoje prawo do samorządu bezpośrednio, poprzez uchwały podejmowane na regionalnym wiecu powszechnym, lub pośrednio, za pośrednictwem demokratycznie wybieranego kongresu prowincji.

Art. 11. 1. Organami samorządu prowincji są:

- 1) kongres prowincji;
- 2) burgrabia prowincji.

2. Organizację wyborów organów prowincji określają odrębne przepisy.

3. W miastach koronnych i szlacheckich na prawach prowincji zadania kongresu prowincji i rady gminy wykonuje rada miasta.

4. W miastach koronnych na prawach prowincji zadania burgrabiego prowincji oraz wójta (burmistrza) wykonuje prezydent miasta.

5. W miastach szlacheckich na prawach prowincji zadania burgrabiego prowincji oraz wójta (burmistrza) wykonuje burgrabia miejski.

Art. 12. 1. Działalność organów prowincji jest jawna. Ograniczenie jawności może wynikać z aktów równego lub wyższego rzędu.

2. Jawność działania organów prowincji obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje kongresu prowincji i posiedzenia jego komisji, a także dostępu do

dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń organów prowincji i komisji kongresu prowincji.

3. Zasady dostępu do dokumentów i korzystania z nich określa statut prowincji.

Art. 13. 1. Kongres prowincji jest organem stanowiącym i kontrolnym prowincji.

2. Kadencja kongresu prowincji trwa trzy lata.

3. W skład kongresu prowincji oraz rady miasta wchodzi piętnastu członków.

Art. 14. Odwołanie kongresu prowincji przed końcem kadencji może nastąpić wyłącznie z mocy uchwały regionalnego wiecu powszechnego.

Art. 15. Kongres prowincji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby członków kongresu.

Art. 16. Do wyłącznej właściwości kongresu prowincji należy:

- 1) stanowienie aktów prawa miejscowego, w szczególności statutu prowincji;
- 2) uchwalanie strategii rozwoju prowincji;
- 3) uchwalanie planu zagospodarowania przestrzennego prowincji;
- 4) uchwalanie budżetu prowincji;
- 5) rozpatrywanie sprawozdań z wykonania budżetu prowincji oraz sprawozdań finansowych prowincji;
- 6) podejmowanie uchwał w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium burgrabiemu prowincji z tytułu wykonania budżetu prowincji;
- 7) uchwalanie przepisów dotyczących podatków w granicach określonych ustawami lub dekretemi;
- 8) powoływanie i odwoływanie na wniosek burgrabiego prowincji skarbnika prowincji;
- 9) podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia i znoszenia jednostek organizacyjnych prowincji oraz w sprawie określenia zakresu ich zadań;
- 10) podejmowanie uchwał w sprawach tworzenia i znoszenia spółek handlowych, przystąpienia do spółek lub wystąpienia ze spółek;
- 11) (uchylony);
- 12) podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawą lub dekretem do kompetencji kongresu prowincji.

Art. 17. 1. Kongres prowincji wybiera ze swojego grona przewodniczącego i wiceprzewodniczącego bezwzględną większością głosów ustawowej liczby członków.

2. Przewodniczący organizuje pracę kongresu oraz prowadzi obrady kongresu. Przewodniczący może wyznaczyć do wykonywania swoich zadań wiceprzewodniczącego. W razie nieobecności przewodniczącego jego obowiązki wykonuje wiceprzewodniczący.

3. W razie rezygnacji przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego z funkcji, kongres wybiera nowego przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego w terminie 30 dni.

Art. 18. 1. Kongres prowincji obraduje na sesjach zwoływanych przez przewodniczącego. Pierwszą sesję nowo wybranego kongresu prowincji lub kongresu prowincji, który nie ma przewodniczącego i wiceprzewodniczącego, zwołuje przewodniczący regionu.

2. W obradach kongresu prowincji mogą brać udział burgrabia prowincji i jego zastępcy, skarbnik prowincji oraz przewodniczący regionu.

3. Na wniosek burgrabiego prowincji zwołuje się nadzwyczajną sesję kongresu w terminie 7 dni od złożenia wniosku.

Art. 19. 1. Członek kongresu jest obowiązany kierować się dobrem wspólnoty samorządowej prowincji.

2. Członek kongresu jest obowiązany brać udział w pracach kongresu prowincji.

Art. 20. 1. Członek kongresu nie ponosi odpowiedzialności za wykonywanie czynności związanych z wykonywaniem mandatu członka kongresu.

2. Członek kongresu, burgrabia prowincji i jego zastępcy oraz skarbnik prowincji korzystają z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.

Art. 21. 1. Kongres może powoływać ze swojego grona stałe lub doraźne komisje do wykonywania określonych zadań.

2. Statut prowincji określa przedmiot działania, zakres działań, zasady dotyczące składu, organizację wewnętrzną i tryb pracy komisji powołanych przez kongres prowincji.

Art. 22. 1. Kongres prowincji kontroluje działalność burgrabiego prowincji, skarbnika prowincji oraz jednostek organizacyjnych prowincji. W tym celu powołuje komisję rewizyjną.

2. W skład komisji rewizyjnej wchodzi trzech radnych.

3. Komisja rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu prowincji i występuje z wnioskiem do kongresu prowincji w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium burgrabiemu prowincji.

4. Komisja rewizyjna wybiera ze swojego grona przewodniczącego, który prowadzi jej prace.

Art. 23. 1. Na wniosek 1/5 mieszkańców prowincji burgrabia prowincji zwołuje regionalny wiec powszechny.

2. W wiecu biorą udział wszyscy mieszkańcy prowincji z głosem decydującym. Wiecowi przewodniczy burgrabia prowincji.

3. Wiec może podejmować uchwały we wszystkich sprawach zastrzeżonych dla kompetencji kongresu prowincji.

4. Uchwały wiecu mają moc wiążącą i nie mogą zostać zmienione lub uchylone przez kongres prowincji obecnej kadencji.

5. Uchwały wiecu podlegają kontroli ze strony przewodniczącego regionu w trybie Rozdziału 5 stosowanego odpowiednio.

6. Uchwały wiecu mogą mieć moc aktu prawa miejscowego.

Art. 24. 1. Organem wykonawczym prowincji jest burgrabia prowincji.

2. Urząd burgrabiego prowincji jest powiązany z tytułem szlacheckim w rozumieniu art. 68 ust. 2 zd. 2 Konstytucji Korony Królestwa Multikont. Nie dotyczy to urzędu prezydenta miasta.

3. Urząd burgrabiego miejskiego może pełnić wyłącznie głowa rodu szlacheckiego w rozumieniu przepisów o organizacji arystokracji.

4. Prezydent miasta jest wybierany w wyborach powszechnych. Kadencja prezydenta miasta trwa trzy lata.

Art. 24a. 1. Herbem prowincji jest herb szlachecki burgrabiego.

2. Wzór flagi prowincji określa burgrabia za opinią kongresu prowincji.

3. W miastach koronnych na prawach prowincji herb miasta określa rada miasta.

Art. 25. 1. Burgrabia prowincji może powołać jednego lub dwóch zastępców.

2. Burgrabia prowincji określa zakres czynności burgrabiego prowincji wykonywanych przez zastępcę burgrabiego w formie zarządzenia.

3. Burgrabia wnosi o powołanie i odwołanie skarbnika prowincji do kongresu prowincji. Zakres zadań skarbnika prowincji określa statut prowincji.

Art. 26. 1. Rada miasta koronnego na prawach prowincji może podjąć większością dziesięciu członków uchwałę o odwołaniu prezydenta miasta przed końcem kadencji.

2. Odwołanie prezydenta miasta może nastąpić w przypadku, kiedy prezydent miasta rażąco narusza przepisy lub nie wykonuje swoich obowiązków.

3. Uchwała rady miasta podlega zaskarżeniu do regionalnego sądu administracyjnego w ciągu 7 dni od jej podjęcia. Złożenie skargi powoduje wstrzymanie wykonania uchwały.

4. Jeśli uchwała nie zostanie uchylona lub nie zostanie względem niej złożona skarga, prezydent miasta składa rezygnację na ręce przewodniczącego regionu. Zastępcy prezydenta miasta pełnią swoje funkcje do czasu wyboru ich następców.

Art. 26a. 1. Kongres prowincji lub rada miasta szlacheckiego na prawach prowincji może podjąć większością dziesięciu członków uchwałę o udzieleniu wotum nieufności burgrabiemu prowincji lub burgrabiemu miejskiemu.

2. W razie podjęcia uchwały określonej w ust. 1 przewodniczący regionu wszczyna z urzędu postępowanie w którym bada, czy burgrabia prowincji lub burgrabia miejski rażąco narusza przepisy lub nie wykonuje swoich obowiązków.

3. Przewodniczący regionu kończy postępowanie określone w ust. 2 i przekazuje opinię Krulowi, w której wskazuje czy osoba pełniąca funkcję burgrabiego prowincji lub burgrabiego miejskiego powinna zostać pozbawiona tytułu uprawniającego do pełnienia funkcji burgrabiego prowincji lub burgrabiego miejskiego.

Art. 27. 1. Burgrabia prowincji wykonuje zadania należące do samorządu prowincji, niezastrzeżone na rzecz kongresu prowincji lub jednostek organizacyjnych prowincji.

2. Do zadań burgrabiego prowincji należy w szczególności:

- 1) wykonywanie uchwał kongresu prowincji;
- 2) gospodarowanie mieniem prowincji;
- 3) przygotowywanie projektu budżetu i wykonywanie budżetu prowincji;
- 4) przygotowywanie strategii rozwoju prowincji;
- 5) kierowanie, koordynowanie i kontrolowanie działalności jednostek organizacyjnych prowincji, w tym zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych prowincji;
- 6) uchwalanie regulaminu organizacyjnego urzędu prowincji.

3. Zasady i tryb działania burgrabiego prowincji określa statut prowincji.

Art. 28. Burgrabia prowincji organizuje pracę urzędu prowincji, kieruje bieżącymi sprawami prowincji oraz reprezentuje prowincję na zewnątrz.

Art. 29. 1. Burgrabia prowincji jest kierownikiem urzędu prowincji oraz zwierzchnikiem służbowym pracowników tego urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych prowincji.

2. Burgrabia prowincji wykonuje swoje zadania przy pomocy urzędu prowincji i jednostek organizacyjnych prowincji.

Art. 30. 1. Decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej wydaje burgrabia prowincji, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej.

2. Burgrabia prowincji może upoważnić swoich zastępców, kierowników jednostek organizacyjnych prowincji lub innych pracowników urzędu prowincji do wydawania decyzji administracyjnych, o których mowa w ust. 1, w imieniu burgrabiego prowincji.

3. Od decyzji określonej w ust. 1 służy odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego w trybie Koronnego Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

4. Od decyzji ostatecznej służy skarga do regionalnego sądu administracyjnego.

ROZDZIAŁ 4

MIENIE PROWINCJI

Art. 31. 1. Mieniem prowincji jest własność i inne prawa majątkowe nabyte przez prowincję lub inne prowincjonalne osoby prawne.

2. Prowincjonalnymi osobami prawnymi są, poza prowincją, jednostki organizacyjne prowincji, którym ustawy lub dekrety przyznają osobowość prawną.

3. Prowincja jest w stosunkach cywilnoprawnych podmiotem praw i obowiązków, które dotyczą mienia prowincji nienależącego do innych prowincjonalnych osób prawnych.

4. Mieniem miasta koronnego lub miasta szlacheckiego na prawach prowincji jest ponadto mienie gminne w rozumieniu przepisów o samorządzie gminy.

Art. 32. 1. Nabycie mienia prowincji następuje na zasadach określonych w przepisach o prawie cywilnym, a także w drodze przekazania mienia regionu albo mienia Skarbca Krulestwa.

2. Przekazanie mienia regionu następuje w drodze postanowienia przewodniczącego regionu.

3. Przekazanie mienia Skarbca Krulestwa następuje w drodze postanowienia Przewodniczącego Rządu Koronnego.

Art. 33. Prawa majątkowe prowincji, nienależące do innych prowincjonalnych osób prawnych, wykonuje burgrabia prowincji.

Art. 34. Oświadczenia woli w imieniu prowincji składa burgrabia.

Art. 35. 1. Prowincjonalne osoby prawne samodzielnie decydują, w granicach prawa, o sposobie wykonywania należących do nich praw majątkowych.

2. Zbycie mienia prowincjonalnych osób prawnych na rzecz osób prywatnych wymaga zgody burgrabiego prowincji.

Art. 36. Prowincja nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania innych prowincjonalnych osób prawnych. Prowincjonalne osoby prawne nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania prowincji.

ROZDZIAŁ 5

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO

Art. 37. 1. Na podstawie ustaw i dekretów i w ich granicach kongres prowincji stanowi akty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze prowincji lub jej części.

2. Przewodniczący kongresu prowincji podpisuje akty prawa miejscowego i kieruje je do publikacji w prowincjonalnym dzienniku urzędowym.

3. Akty prawa miejscowego przyjmują formę uchwały kongresu prowincji.

Art. 38. Każdy, kogo prawa zostały naruszone przez niezgodność aktów prawa miejscowego z porządkiem prawnym Korony, może zaskarżyć akt do regionalnego sądu administracyjnego.

ROZDZIAŁ 6

NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ PROWINCJI

Art. 39. 1. Nadzór nad działalnością prowincji jest sprawowany na podstawie kryterium legalności.

2. Organem nadzoru jest przewodniczący regionu.

Art. 40. Przewodniczący regionu ma prawo żądania informacji i danych dotyczących organizacji i funkcjonowania prowincji.

Art. 41. Przewodniczący kongresu prowincji lub burgrabia prowincji przedkładają przewodniczącemu regionu odpowiednio uchwały kongresu prowincji lub zarządzenia burgrabiego prowincji w terminie 7 dni od ich podjęcia.

- Art. 42.** 1. Uchwały i zarządzenia organów prowincji niezgodne z przepisami prawa są nieważne.
2. Nieważność uchwał i zarządzeń organów prowincji stwierdza przewodniczący regionu w drodze rozstrzygnięcia nadzorczego.
3. Rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające nieważność aktu wymaga uzasadnienia.
4. Na rozstrzygnięcie nadzorcze przewodniczącego regionu przysługuje skarga do regionalnego sądu administracyjnego.

ROZDZIAŁ 7

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE

Art. 43. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.